

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5095 -
5099/2539

นาย ประเสริฐ ไชยศรี กับพวก
บริษัท ยามาปิซิอิเล็กทริก จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยตกลงจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานของจำเลยที่ทำงานเกิน5ปีหรือเกิน10ปีขึ้นไปเท่ากับ50วันหรือ300วันของค่าแรงอัตราสุดท้ายในขณะลาออกแต่ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมิได้กำหนดนิยามคำว่า"ค่าจ้าง"และ"ค่าแรง"ไว้ดังนั้นค่าแรงก็คือค่าจ้างที่เอามาเฉลี่ยคิดให้เป็นวันหรือชั่วโมงและต้องนำเงินทั้งหมดที่ถือว่าเป็นค่าจ้างมาเป็นฐานคำนวณเงินตอบแทนพิเศษส่วนเงินค่าตำแหน่งและค่าครองชีพเป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของการทำงานเงินทั้ง2ประเภทถือได้ว่าเป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจึงต้องนำมาเป็นฐานคำนวณเงินตอบแทนพิเศษด้วยส่วนเงินค่าที่พักเป็นเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่มีที่พักเป็นของตนเองลูกจ้างที่มีที่พักแล้วไม่มีสิทธิได้รับจึงเป็นเพียงเงินสวัสดิการหาใช้เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติไม่จึงไม่ใช่ค่าจ้างไม่อาจนำมาเป็นฐานคำนวณเงินตอบแทนพิเศษได้และตามข้อบังคับการทำงานของจำเลยไม่มีข้อยกเว้นมิให้นับระยะเวลาการทดลองงานรวมเข้ากับระยะเวลาทำงานหลังจากได้รับการบรรจุหากไม่ต้องการให้นับระยะเวลาทดลองงานรวมเข้าด้วยจำเลยน่าจะระบุไว้ให้ชัดแจ้งเมื่อไม่ระบุจึงถือว่าระยะเวลาทดลองงานเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาทำงานที่ต้องนำมารวมคำนวณเงินตอบแทนพิเศษด้วย

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 5

โจทก์ทั้งห้าสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเคยเป็นลูกจ้างของ จำเลยขณะโจทก์ทั้งห้าลาออก โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 3 ทำงานเป็นเวลาเกิน 10 ปี แล้วมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษจากจำเลยไม่น้อยกว่า 300 วันของค่าแรงอัตราสุดท้ายในขณะลาออกในส่วนโจทก์ที่ 1 คิดเป็นเงิน 76,395 บาท โจทก์ที่ 3 คิดเป็นเงิน 70,599 บาท โจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 4 และโจทก์ที่ 5 ทำงานเป็นเวลาเกิน 5 ปีแล้ว มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษจากจำเลยไม่น้อยกว่า 50 วันของค่าแรงอัตราสุดท้ายในขณะลาออกในส่วนโจทก์ที่ 2 คิดเป็นเงิน 11,133 บาท โจทก์ที่ 4 คิดเป็นเงิน 10,400 บาท และโจทก์ที่ 5 คิดเป็นเงิน 6,850 บาท แต่จำเลยไม่ยอมจ่ายขอให้บังคับ จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งห้า

จำเลยทั้งห้าสำนวนให้การและแก้ไขคำให้การว่าตามระเบียบข้อบังคับจำเลย โจทก์ทั้งห้าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินตอบแทนพิเศษจากจำเลยตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ยังไม่มีมติคณะกรรมการของจำเลย ให้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษแก่โจทก์ทั้งห้า โจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานพิจารณาแล้วพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงาน กลาง ให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยกำหนดระยะเวลาทำงานของโจทก์ที่ 3 และจำนวน

เงินตอบแทนพิเศษที่โจทก์แต่ละคนมีสิทธิได้รับ แล้วพิพากษาใหม่

ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 72,099 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 10,583.50 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 65,601 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 9,616.50 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 4 และจำนวน 6,850 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 5

จำเลย ทั้ง ห้า สำนวน อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่าที่ศาลแรงงานกลางฟังว่า "ค่าแรง" ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ 24.7 ในเอกสารหมายเลข 3 ที่จำเลยใช้มีความหมายถึง "ค่าจ้าง" นั้นไม่ถูกต้องเพราะ "ค่าแรง" เป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าจ้าง"ค่าแรง" จึงต้องหมายถึง ผลตอบแทนแรงงานตามที่ได้รับจ้างโดยตรงเท่านั้น ส่วนโทษของการที่จะถูกตัดค่าจ้างหรือคิดค่าเสียหายตามข้อ 17 มีอยู่ 5 ประการ ตั้งแต่ ข้อ 17.1 ถึงข้อ 17.5 ลักษณะของการกระทำความผิดในข้อนี้ได้แก่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน เครื่องมือเครื่องจักรต่อสินค้า การทำลายทรัพย์สิน ขลยการลงโทษในการกระทำความผิดดังกล่าวได้แก่การตัดค่าจ้างหรือคิดค่าเสียหาย ซึ่งเมื่อนำลักษณะของการกระทำความผิดในข้อ 15 อันเป็นการกระทำความผิดต่อกฎระเบียบวินัยกับลักษณะของการกระทำความผิดในข้อ 17 มา เปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัดว่าเป็นลักษณะความผิดที่แตกต่างกัน การลงโทษจึงแตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องมีบทวิเคราะห์ของคำว่า "ค่าแรง" กับ "ค่าจ้าง" ไว้ในเอกสารหมายเลข 3 ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษจึงต้องคิดจากค่าแรงเท่านั้น เห็นว่า ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมายเลข 3 มิได้กำหนดคำนิยามของคำว่า "ค่าจ้าง" และ"ค่าแรง" ไว้ ในข้อบังคับดังกล่าวใช้ คำว่า ค่าจ้างและค่าแรงปะปนกันไม่แน่นอน เป็นต้นว่า ข้อ 4.3 การเข้าทำงานสายจะถูกตัดค่าแรงลงตามส่วน แต่ในข้อ

4.4 ในวันหยุดตามประเพณีพนักงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานตามปกติ และในข้อ 5 เกี่ยวกับเรื่องการทำงานล่วงเวลาทำงานในวันหยุด และการจ่ายค่าแรงก็ระบุไว้ในข้อ 5.1 ว่า พนักงานทำงานเกินเวลาปกติจะได้รับค่าล่วงเวลาหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการทำงานตามปกติสำหรับเวลาที่ทำงานเกิน จากข้อบังคับดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าค่าแรงก็คือค่าจ้างที่เอามาเฉลี่ยคิดให้เป็นวันหรือชั่วโมงนั่นเองดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าค่าแรง ตามข้อ 24.7 หมายถึงค่าจ้างและจะต้องนำเงินต่าง ๆ ทั้งหมดที่ถือว่าเป็นค่าจ้างมาเป็นฐานคำนวณเงินตอบแทนพิเศษจึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยอุทธรณ์ข้อสองว่า ค่าตำแหน่ง เป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้ลูกจ้างประจำของจำเลย เมื่อลูกจ้างสามารถทำงานจนเลื่อนขั้นถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ก็จะได้รับเงินค่าตำแหน่ง ซึ่งได้รับเงินไม่เท่ากันทุกตำแหน่งและทุกคน เงินดังกล่าวจึงเป็นการจ่ายเฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับเท่านั้น ส่วนค่าครองชีพ เป็นเงินช่วยเพื่อให้ความเป็นอยู่ของลูกจ้างดีขึ้น เป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีลักษณะเป็นเงินสวัสดิการ ไม่ใช่เงินที่จำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างทุกคนเพื่อตอบแทนการทำงานและไม่ได้คำนึงถึงผลงานของลูกจ้างเพราะลูกจ้างของจำเลยได้รับเงินดังกล่าวเท่ากันทุกคนสำหรับ ค่าที่พัก เป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีที่พักเป็นของตนเองเท่านั้น ลูกจ้างที่มีที่พักเป็นของตนเองไม่มีสิทธิได้รับเงินนี้ เงินทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว จึงเป็นเงินที่จ่ายให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ มิใช่เงินที่จำเลยจ่ายตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานจึงไม่ใช่ค่าจ้างอันจะนำมาเป็นฐานคำนวณเงินตอบแทนพิเศษดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย เห็นว่า เงินค่าตำแหน่งและค่าครองชีพเป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์มีสิทธิได้รับเป็นการประจำและมีจำนวนแน่นอน จึงเป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน เงินทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวถือได้ว่าเป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 ซึ่งจะต้องนำมาเป็นฐานคำนวณ

เงินตอบแทนพิเศษด้วย ส่วนเงินค่าที่พักเป็นเงินที่จำเลยจ่ายช่วยเหลือลูกจ้างที่ไม่มีที่พักเป็นของตนเอง ลูกจ้างที่มีที่พักแล้วจะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเภทนี้ เงินค่าที่พักดังกล่าวจึงเป็นเพียงเงินสวัสดิการที่จำเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้าง หาใช้เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานไม่ เงินค่าที่พักจึงไม่ใช่ค่าจ้าง ตามบทกฎหมายดังกล่าวไม่อาจนำมารวมเป็นฐานคำนวณเงินตอบแทนพิเศษได้ อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

จำเลยอุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า ในการคิดระยะเวลาทำงานเพื่อใช้คำนวณเงินตอบแทนพิเศษสำหรับโจทก์ที่ 3 จะนำระยะเวลาทดลองงานมารวมกับระยะเวลาทำงานหลังจากได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำแล้วมิได้นั้น เห็นว่า ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 24.7 ไม่มีข้อยกเว้นมิให้นับระยะเวลาการทดลองงานรวมเข้ากับระยะเวลาทำงานหลังจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินตอบแทนพิเศษหากจำเลยไม่ต้องการให้นับระยะเวลาทดลองงานดังกล่าวรวมเข้าด้วยจำเลยก็น่าจะระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวให้ชัดเจนซึ่งจำเลยสามารถจะทำได้ อีกประการหนึ่งเมื่อจำเลยออกไปผ่านงานให้โจทก์ที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยก็ระบุว่า โจทก์ที่ 3 ทำงานกับจำเลยตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2526 อันเป็นวันแรกที่โจทก์ที่ 3 เข้าทำงานทดลองงานกับจำเลย ด้วยเหตุนี้จึงต้องถือว่าระยะเวลาทดลองงานเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาทำงานที่ต้องนำมารวมคำนวณเงินตอบแทนพิเศษสำหรับโจทก์ที่ 3 ด้วยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 70,098 บาทแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 10,250 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 63,600 บาทแก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 9,283 บาท แก่โจทก์ที่ 4 และจำนวน 6,516.50 บาทแก่โจทก์ที่ 5

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5095/2539 วินิจฉัยเรื่อง ค่าจ้างและค่าแรงซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้ ค่าจ้าง นั้น มีบทนิยามศัพท์ไว้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 ว่า"ค่าจ้าง หมายความว่า เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน หรือ จ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและ สิ่งของที่จ่ายให้ในวันหยุดซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานและในวันลาด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ กำหนด คำนวณหรือจ่ายเป็นการตอบแทนในวิธีอย่างไร และไม่ว่าจะเรียกชื่อ อย่างไร"ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. เงิน หรือ เงิน และ สิ่งของ ที่ นายจ้าง จ่าย 2. ให้ แก่ ลูกจ้าง (เป็น กรรมสิทธิ์ แก่ ลูกจ้าง) 3. เพื่อ ตอบแทน การ ทำงาน 4. ใน เวลา ทำงาน ปกติ ของ วันทำงาน 1. เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่าย คือ นายจ้าง เป็นผู้จ่ายเงินหรือเงินและสิ่งของให้แก่ลูกจ้าง เช่น จ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง เงิน เดือนนั้นเป็นค่าจ้าง หากคนอื่นจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง เช่น ผู้ให้บริการให้เงินค่าทิปแก่ บ่อยในห้องอาหาร ผู้เล่นกอล์ฟให้เงินรางวัลแก่แคดดี้เงินค่าทิปและเงินรางวัลดังกล่าวไม่ใช่ค่าจ้างเพราะคนจ่ายไม่ใช่ นายจ้าง 2. ให้แก่ลูกจ้าง หมายถึง เงินหรือเงิน และสิ่งของที่นายจ้างจ่ายนั้นต้องได้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ลูกจ้าง หากลูกจ้างได้รับมาแล้ว ต้องจ่ายต่อให้ผู้อื่นไม่ถือเป็นค่าจ้าง เมื่อลูกจ้างต้องจ่ายต่อให้คนอื่นโดยมีหลักฐาน

การจ่ายต่อ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีหรือหลักฐานแสดงว่ามีการจ่าย ไม่ถือเป็นค่าจ้าง ถ้าลูกจ้างรับมาโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายต่อ ถือว่าลูกจ้างได้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกจ้าง จึงเป็นค่าจ้าง ตัวอย่างเช่น นายจ้างจ่ายเงินค่าน้ำมันรถให้ลูกจ้างเดือนละ 3,000 บาท หรือจ่ายเงินรับรองให้เดือนละ 10,000 บาท โดยต้องนำใบเสร็จค่าน้ำมัน ใบเสร็จค่าโรงแรม ค่าอาหาร หรือค่าเล่นกีฬา มาแสดง กรณีนี้ไม่ใช่ค่าจ้าง เพราะลูกจ้างไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์หากจ่ายโดยไม่ต้องมีใบเสร็จมาแสดง ถือเป็นค่าจ้าง

3. เพื่อตอบแทนการทำงาน หมายถึง นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งแยกเป็น 3 กรณี 3.1 ตอบแทนโดยตรง คือ ลูกจ้างต้องทำงานจึงจ่ายตอบแทนเช่น ลูกจ้างรายวันได้เงินเฉพาะวันที่มาทำงาน ลูกจ้างรายชั่วโมงได้เงินเฉพาะชั่วโมงที่ทำงาน หรือ ลูกจ้างตามผลงานได้เงินตามผลงานที่ทำได้ เงินที่ลูกจ้างได้มาดังกล่าว ถือว่าเป็นการตอบแทนการทำงานโดยตรง

3.2 ตอบแทนโดยอ้อม คือ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างแม้ไม่ต้องมาทำงาน เช่น ลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ลูกจ้างทุกประเภทได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างทุกประเภทได้ค่าจ้างในวันลา เช่น วันลาป่วย วันลาคลอดลาเพื่อรับราชการทหาร เป็นต้น

3.3 ตอบแทนพิเศษ หมายถึง เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนด เช่น จ่ายเบี้ยกัณฑ์ให้เมื่อไปทำงานในท้องที่ทุรกันดาร จ่ายค่ากะกลางคืน เมื่อลูกจ้างมาทำงานกะกลางคืน จ่ายเงินประจำตำแหน่ง เมื่อลูกจ้างได้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด เป็นต้น กรณีที่จ่ายให้เป็นสวัสดิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างในกรณีต่าง ๆ มิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือจ่ายให้เพื่อความประสงค์อื่น เช่น เบี้ยขยัน เพื่อจูงใจให้ทำงานขยันขันแข็ง โบนัส เพื่อจูงใจให้ทำงานดี เงินบำเหน็จเงินสะสม เพื่อให้ลูกจ้างอยู่ทำงานนาน ๆ ค่าชดเชย เพื่อทดแทนการออกจากงาน เงินทดแทน จ่ายเมื่อ

ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บในงาน เป็นต้น ข้อสังเกต สวัสดิการที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเป็นค่าจ้าง เมื่อเข้าหลักเกณฑ์3 ประการ คือ 1. จ่ายช่วยเหลือทั่วไป โดยไม่ได้เจาะจงช่วยเหลือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 2. จ่ายเป็นประจำ เช่น จ่ายทุกเดือน ทุกงวด 15 วัน เป็นต้น 3. จ่ายจำนวนแน่นอน เช่น จ่ายเดือนละ 300 บาท หรือเดือนละ500 บาท เป็นต้น เหตุผลที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นค่าจ้างเพราะการจ่ายในลักษณะดังกล่าวเป็นการจ่ายทำนองเดียวกันกับค่าจ้าง 4. ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน หมายถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานกล่าวคือ จ่ายเพื่อตอบแทนสอปกติ คือ ตอบแทนในเวลาทำงานปกติกับในวันทำงานปกติ กรณีที่ไม่ถือเป็นค่าจ้าง คือ การจ่ายในกรณีใดกรณีหนึ่งใน3 กรณี ดังนี้ 4.1 จ่ายตอบแทนในวันไม่ปกติ คือตอบแทนการทำงานในวันหยุดเช่น ค่าทำงานในวันหยุด ไม่ใช่ค่าจ้าง เพราะเป็นการจ่ายตอบแทนการทำงานในวันหยุด 4.2 จ่ายตอบแทนในเวลาทำงานไม่ปกติ คือ ตอบแทนการทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลา เช่น ค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด เป็นต้น 4.3 จ่ายตอบแทนในการทำงานที่ไม่มีวันหรือเวลาทำงานปกติเช่น ค่าเปอร์เซ็นต์การขาย (ค่าคอมมิชชั่น) ของพนักงานขายที่ต้องออกเร่ขายของนอกสถานที่โดยไม่มีวันเวลาทำงานที่แน่นอน เป็นต้น เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ 4 ประการแล้ว ถือเป็นค่าจ้าง หากไม่ครบทั้งสี่ประการย่อมไม่เป็นค่าจ้าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5095-5099/2539 ที่เขียนหมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยเงินหลายประเภทว่าเป็นค่าจ้าง คือ เงินค่าตำแหน่ง นั้น เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานตามหลักเกณฑ์พิเศษที่นายจ้างกำหนดสำหรับการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ จึงเป็นค่าจ้าง เงินค่าครองชีพ เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อตอบแทนการทำงานทำนองเดียวกับเงินเดือน สำหรับการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ จึงเป็นค่าจ้าง ค่าที่พัก เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง มิใช่จ่ายตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง คำว่า ค่าแรง นั้นไม่มีบทนิยามไว้ในกฎหมาย

แรงงานจึงมีความหมายตามประเพณีของการจ้างงานว่า ค่าแรง คือค่าจ้างที่เอามา
เฉลี่ยคิดให้เป็นวัน รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์